

1531011-07.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF HC 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque a ré é primária e realizou tráfico de pequena monta, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de

Justiça, Habeas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1531011-07.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531011-07.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2371557/2019 - 05º D.P. ACLIMACAO, 9248919 - 05º D.P. ACLIMACAO, 4683/19/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2371557 - 05º D.P. ACLIMACAO, 4683/19/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2371557 - 05º D.P. ACLIMACAO, 4683/19/105 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAGILA WALESKA CORREA ROSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

NAGILA WALESKA CORRÊA ROSA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, na tarde de 27 de dezembro de 2019, por volta das 13h00min, na rua Professor Laerte Ramos de Carvalho nº 10, Bela Vista, nesta cidade e comarca, trazia consigo e vendia, para o fim de tráfico ilícito, 19 pedras de crack totalizando a quantidade de 4,4 gramas, e 2,3 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que, segundo apurado, os policiais militares estavam no local dos fatos, momento em que presenciaram a denunciada vendendo as drogas supramencionadas para um indivíduo não identificado. Quando realizaram a abordagem, a denunciada jogou as drogas que estavam em suas mãos na rua. O indivíduo que comprou a droga conseguiu fugir. A denunciada confessou informalmente a prática delitiva. Por fim, foi encaminhada para o Distrito Policial.

Por fim, é da denúncia que a droga apreendida foi submetida ao exame pericial, em que foi constatado a presença de cocaína, na forma de material sólido petrificado (crack), e da substância tetraidrocanabinol, componente da maconha.

Em audiência de custódia realizada no dia 28 de dezembro de 2019 a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 46/49).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 15 de janeiro de 2020, ocasião em que a prisão preventiva foi revogada (fls. 76/78).

A Ré foi citada (fl. 96).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação (fl. 100).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação da Ré, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição da ré, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois as testemunhas de acusação afirmaram que a ré foi detida em local frequentado por usuário de drogas e não houve demonstração efetiva da finalidade de comércio. Ademais, a quantidade de entorpecentes supostamente apreendida em sua posse (4,4 g de "crack" e 2,3g de maconha) não é incompatível com a posse para consumo próprio. Assim sendo, a dúvida sobre a destinação da droga deve ser interpretada em favor da defesa, sendo de rigor a desclassificação do delito; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois a ré é primária, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade da ré e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada da acusada e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão à acusada do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada à ré subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que a ré é sua autora.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03/04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 5), Laudo de Constatação (fls. 21/24), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultado do Item 1) e tetrahydrocannabinol (resultado do Item 2); Laudo de exame Químico-Toxicológico definitivo (fls. 79/81), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Ricardo Aparecido Ávila

Souza, policial militar, narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram Nagila com uma pochete na cintura entregando algo para uma pessoa. Abordaram a ré que dispensou uma pochete contendo o entorpecente. A ré falou que realmente estava vendendo. A droga era crack.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Silvio Natalino de Almeida Fortunato, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que a equipe estava no patrulhamento e avistou a Nagila comercializando entorpecente. Ao adentrar o viaduto e ela visualizar a equipe, a ré dispensou a pochete. Na pochete tinha crack e dinheiro, cerca de R\$ 450,00 em notas trocadas.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis:

a) pela variedade e natureza das drogas apreendidas (maconha e crack – Auto de Exibição e Apreensão as fls. 12/13); b) pela considerável quantidade de pedras apreendidas, incompatível com a condição de mera usuária; c) pela apreensão da importância de R\$ 460,00 em notas trocadas; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com a ré, não é lícito presumir que queiram prejudicar a acusada, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que a ré trazia consigo e vendia as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, registrando-se a variedade e quantidade de entorpecentes, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que a ré é primária e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme se infere da certidão as fls. 38/39. No mais, a culpabilidade da ré não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculado o valor unitário no menor patamar.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias a serem apreciadas.

Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, a ré é primária, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição mencionada, reduzo a pena de dois terços, chegando ao resultado de 1 ano e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 166 dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo

Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF HC 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque a ré é primária e realizou tráfico de pequena monta, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo.

Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF". (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento". (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR a ré NAGILA WALESKA CORRÊA

ROSA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que a ré tenha condição financeira favorecida.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fica facultado o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno a ré a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo

12 da Lei de Assistência Judiciária.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 460,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA